

1- кейс. ИСТИРОҲАТ БОҒИДА УЧРАШГАН ЁШЛАР ЖУРНАЛИСТ НИГОҲИДА

2018 йил 1 апрель куни Ўзбекистон мустақил телеканалларининг бирида эфирга кетган “Яширин камера” дастурида журналист Тошкент шаҳридаги истироҳат боғларини айланиб, севишган жуфтликларни тасвирга олди. Репортаж мавзуси “истироҳат боғларида ўпишиб, кучоқлашиб юрган ёшларни танқид остига олиш” эди. Журналистлар яширин ва очиқ ҳолда камера билан истироҳат боғлардаги ўриндиқларда кучоқлашиб, ўпишиб, ўтирган ёш йигит-қизларнинг юзларини мозаика билан беркитилган тарзда кўрсатиб, уларнинг “салбий” хатти-ҳаракатлари катта ёшдаги инсонларнинг интервьюлари орқали қораланди.

Респондентлар асосан ёшлар ҳақида салбий фикр-мулоҳазалар билдиришди. Ўзларини камерага тушаётганларини пайкаган ёшлар кадрдан қочишга уринишди. Журналист улардан интервью олишга ҳаракат қилсада, бироқ “айбдор” ёшлар интервью беришдан бош тортишди. Репортаж давомида журналист кучоқлашиб ўтирган ёшларни маънавийтсизликда, бузуқлик ва ва ахлоқсизликда айблади. Журналистнинг истироҳат боғида тайёрлаган мазкур репортажида телетомошабин у ерда кучоқлашиб ўтирган ёшлардан уларни тасвирга олиши ҳақида рухсат олмагани ёки огоҳлантирмаганини сезиши мумкин эди. Репортажнинг қизиқ чиқиши ва биринчи галда аудиторияни материалга жалб этишни ўйлаган журналист ёшларнинг ортидан кувиб, уларга “Ўпишишга уялмадингиз, камерадан нега уяласиз?” каби саволларни бериб, уларни тарбиялашга уринган ҳолда, “Уялмайсизми? Бу нимаси?” каби сўзларни ишлатиб, “Эртага ўзингизни шу уятли ҳолатингизни ТВ орқали кўрасиз”, дея огоҳлантирган.

Мазкур репортаж эфирга берилишидан аввал у қисқа ролик тарзда Facebook ижтимоий тармоғига жойланди. Унда телеканал журналистлари “Шармандали ёшлар муаммоси кўтарилди” сарлавҳаси остида анонслар берилиб, улар кенг

муҳокамага сабаб бўлди. Журналистик материалга нисбатан одамлар томонидан салбий ва ижобий муносабатлар билдирилди.

Журналистлар ушбу репортажни тайёрлашда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, ОАВ соҳасига тегишли миллий ва халқаро қонунчилик ҳужжатларини қўпол равишда бузганлар.

Хусусан:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (1948 йил 10 декабрь, 217 А (III)) 12-моддасида “ҳеч кимнинг шахсий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашуш мумкин эмас” дейилиб, мазкур норма Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида тўлиқ имплементация қилинган.

12-модда. Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашуш, уй-жойи дахлсизлигига, унинг ёзишмаларидаги сирларга ёки унинг номус ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиниши мумкин эмас. Ҳар бир инсон худди шундай аралашув ёки **тажовуздан** қонун орқали ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга.

2. **Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида** “ҳар кимнинг эркинлик ва шахсий дахлсизлиги”, **27-моддасида** “шахсий ҳаётига аралашушдан ҳимояланиш ҳуқуқи” кафолатланган.

27-модда. Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашушдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга.

3. “Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида”ги қонуннинг 13-моддасига мувофиқ, “жисмоний шахснинг розилигисиз унинг шахсий ҳаётига тааллуқли ахборотдан фойдаланишга йўл қўйилмайди”.

4. **“Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасига** асосан, “оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шахсий ҳаётига аралашиб” тақиқланади.

5. **“Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуннинг 6-моддасига** кўра, “ўз касбига доир фаолиятни амалга ошириш чоғида журналист шахсининг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиши шарт.

Журналист ахборот манбаи ёки муаллиф розилигисиз жисмоний шахсининг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотларни эълон қилиши, шунингдек, аудио ва видео ёзиш воситаларидан фойдаланиши мумкин эмас. 2018 йил 4 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ўзининг Facebookдаги саҳифасида шу кўрсатувга нисбатан ўз муносабатини билдирган. Унда Нодавлат телерадиоканаллар Хартиясига журналистларнинг касбий бурчини бажаришда инсонларнинг ахлоқий, жисмоний ва руҳий соғлиғига зарар етказиши мумкин бўлган телерадиокўрсатувларни оммага узатишда рухсат этилган чегарани ва касбий этикани эътиборга олиш қайд этилган. Ушбу Хартия журналистлар томонидан умумий ахлоқ меъёрларини илгари суриш жараёнида чуқур инсонийлик, тарбиявийлик, шахсининг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш орқали амалга ошириш мажбуриятини назарда тутди. Шу каби меъёрлар “Ўзбекистон электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциациясининг профессионал журналисти” ахлоқ кодексида ҳам ўрнатилган.

Учинчидан, ўсиб келаётган авлод келажаги учун, уларни бой тарихий-маънавий қадриятлар руҳида тарбиялаш муҳимдир. Шу билан бирга, ахлоқ-одоб қоидалари жамиятда фуқароларнинг дунёқараши, эътиқоди, шахсий фазилатлари ва бошқа омиллардан келиб чиқиб шаклланади. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги эфирда узатилган мазкур репортажга муносабат билдириб, ўз баёнотида тарбия муҳимлигини, лекин бу инсон ҳуқуқлари бузилиши ҳисобига эришилишига йўл қўйиб бўлмаслигини қайд

этади. Адлия вазирлиги телеканал орқали кўрсатилган кадрларда “ёшлар ҳуқуқ-атворида амалдаги қонунчилик талаблари бузилиши ҳолатлари мавжуд бўлмай, бунда ОАВ вакилларининг ҳаракати уларнинг етарлича касбий тайёргарликка эга эмаслигини кўрсатади. Инсон ҳуқуқлари олий қадрият эканини инобатга олган ҳолда, ОАВ вакиллари фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишлари лозим”, деган фикрни билдирган.

Мазкур кўрсатув юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ матбуот хизмати ҳам фикр билдириб, унда фуқароларни истироҳат боғида ўпишиб ўтириши қонун билан чекланмаганлиги ҳамда кўнгилочар ва дам олиш масканларида “ўпишиш, кучоқлашиш таъқиқланади” деган қоидалар кўрсатилмаганлиги сабабли ушбу ёшларга нисбатан чора кўриш ёки уларни безовта қилиш қонунга зид эканлиги баён қилинади. Ушбу репортаждан сўнг Ўзбекистондаги машҳур янгиликлар сайтларининг бирида “Сайёр камера” кўрсатуви қаҳрамонига айланган қиз ўз жонига қасд қилишга урингани ҳақида хабар берилди. Айнан шундай кўнгилсиз вазиятлардан қочиш учун журналист мазкур мавзунини ёритишда фуқароларни ўзидан руҳсат сўрамасдан уларни оммага намойиш этмаслиги керак эди. Бу вазиятда журналист фақатгина истироҳат боғларидаги ахлоқсизликлар ҳақида турли ёшлардаги одамлар фикрini ўрганиши ва уларни эфирга олиб чиқиши ўринли бўларди.

Тавсиялар.

-Журналист ҳар қандай жамият учун нозик масала бўлган ахлоқий меъёрлар ҳақида кўрсатув тайёрлар экан, аввало у инсон ҳуқуқларини поймол этмаслиги керак. Журналист ТВ ёки бошқа бир ОАВ орқали “уялмайсизми?”, “қандай ишлар қилиб юрибсиз?” каби сўзлар билан фуқароларни тергаш ёки уларга танбеҳ бериш ҳуқуқига эга эмас. Қолаверса, ҳар кимнинг шахсий ҳаёти дахлсиз ва у ТВ учун очиқ мавзу бўла олмайди. Шу сабабли:

- журналист тайёрлаган материал ортидан фуқарога жисмоний ва маънавий зиён етмаслиги, унинг шахси обрўсизланиши керак эмас;

-уятли вазиятда тасвирга олинган фуқароларнинг юзи журналист материалида мозаика билан яширинган бўлсада, уларни яқинлари таниб олиши хавфи бор. Қолаверса фуқароларнинг ўзидан рухсат сўрамасдан уларни тасвирга олиш тақиқланади;

-журналист томонидан ахлоқсизликда айбланган фуқаролар амалдаги қонунчилик нормаларини бузмаганлар. Шундай экан журналист уларни очик-ойдин айблашга ҳақ-ҳуқуқи йўқ эди. Журналистга бировни тарбиялаш, тергаш ҳуқуқи берилмаган. У фуқароларни (ахлоқи бузук бўлсада) ҳурмат қилиши шарт;

-журналист фақатгина одамларнинг фикри (турли ёш ва миллатдаги), дин вакилларининг воқеага муносабати орқали ушбу вазиятни ахлоқ меъёрларига зид эканини очиб бериши лозим;

- истироҳат боғида ўпишиб ўтирганларга нисбатан очик, демократик фикрловчи ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилган ҳолда мулоҳаза юритувчи икки хил дунёқарашли респондентлар фикри олиб чиқиши мақсадга мувофиқ бўлиб, репортажда холисликни сақлаш имконини берган бўлар эди.